

1500531-43.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Junior Machado

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ALEX JÚNIOR MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 28, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500531-43.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500531-43.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Junior Machado

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ALEX JÚNIOR MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 28, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 22h10, na Rua Gabriel Campos, nº 90, Jardim Sumaré, nesta cidade e Comarca de Presidente

Prudente, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

a) guardava, para fins de tráfico, 14 (quatorze) porções de maconha, pesando 755,67g (setecentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e sete centigramas), tratando-se de substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica; e

b) guardava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,16g (um grama e dezesseis centigramas), tratando-se de substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares compareceram ao local do fato para averiguar a veracidade de notícia anônima de que um traficante guardava drogas no telhado da casa lá situada.

Naquele local, foram atendidos pela tia do acusado, Selma Aparecido Machado. O denunciado, que também residia lá, não estava presente.

Informada do motivo do comparecimento dos policiais, Selma autorizou que ingressassem no quintal e vistoriassem o local onde estaria guardada a substância entorpecente, a calha da caída frontal do imóvel.

Diante dos familiares de Alex, os milicianos encontraram, sobre a calha, 14 (quatorze) porções de maconha.

Em seguida, o réu foi encontrado numa loja de conveniência, situada nas proximidades da residência dele. Informado da apreensão da maconha, ele afirmou que a guardava havia dois dias, para um indivíduo não identificado, de quem receberia R\$ 200,00 (duzentos reais).

Ainda segundo o acusado, havia uma porção de cocaína em seu quarto, destinada ao consumo pessoal, e seus familiares ignoravam a existência daquelas substâncias entorpecentes. Após tal revelação, também a porção de cocaína foi apreendida.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da maconha ao fornecimento a terceiros.

A denúncia (fls. 124/126) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/120) e foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 128).

Citado (fls. 136), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 164/165), apresentou resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 169/173).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 178/179).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 197/198).

Nos debates, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 197/198).

A Defensora, por meio de memoriais escritos (fls. 200/206), postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/10) e de exibição e apreensão (fls. 18/19), dos laudos de exames químicos toxicológicos (fls. 109/114), do laudo de exame do telefone celular apreendido (fls. 139/159) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

Não se vislumbra a ocorrência do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o laudo de fls. 139/159 demonstra que a porção de cocaína apreendida também se destinava ao fornecimento a terceiros.

A prova oral revelou a autoria da infração penal.

Os laudos de exames químicos toxicológicos (fls. 109/114) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm Tetrahydrocannabinol (fls. 109/111) e cocaína (fls. 112/114) em sua composição. Conquanto o denunciado tenha negado a posse das drogas, as demais provas colhidas demonstram o contrário.

Interrogado (fls. 197/198), o réu negou a prática dos crimes. Disse ter sido abordado por policiais militares, que afirmaram a apreensão de substâncias entorpecentes em sua moradia. Embora não tivesse droga alguma em sua casa, acompanhou os milicianos até lá. Naquele local, disseram-lhe que, se não assumisse a propriedade das substâncias entorpecentes, seus familiares seriam conduzidos à Delegacia de Polícia. Para evitar a condução de sua tia, idosa, e de sua prima, grávida, assumiu falsamente a posse das drogas. Disse considerar sem sentido a afirmação de que guardava drogas em sua moradia, pois há uma mata defronte ao imóvel e poderia facilmente escondê-las em meio à vegetação. Negou a posse de porções de maconha e cocaína. Declarou que sua casa não tem calha. Afirmou que seus familiares não foram arrolados como testemunhas, porque não tem contatos com eles, mas sua tia asseverou que compareceria à audiência. Afirmou que, meses antes do fato, fora abordado pelos policiais que procederam à sua prisão. Disse não saber que motivos eles teriam para imputar-lhe falsamente a prática de crime.

A alegação de que não tinha condições de contatar seus familiares é incompatível com a declaração de que sua tia se comprometera a comparecer à audiência. Obviamente, o réu só poderia ter conhecimento do suposto comprometimento de sua tia mediante contato com ela, diretamente ou por intermédio de terceiro.

A negativa de posse das substâncias entorpecentes foi infirmada pelo laudo de exame do telefone celular apreendido (fls. 139/159) e pelos relatos das testemunhas policiais militares (fls. 197/198).

O telefone celular do acusado foi apreendido (fls. 18/19) e submetido a exame pericial, que resultou na produção do laudo de fls. 139/159.

O referido laudo (fls. 139/159) demonstra que o réu negociara a venda de substâncias entorpecentes nos dias anteriores à sua prisão, por diversas vezes.

No dia 06/05/2022, o denunciado contatou o interlocutor identificado como AbeNçoado e manifestou o interesse de comprar maconha (verde), com vistas à comercialização (fls. 149):

Alex:Tô querendo pegar um verde tbm vem vários povo aqui aí eu mando pros moleque lá embaixo mais vou pegar tbm

No dia 11/06/2022, Alex negociou a venda de droga para interlocutora identificada como Yeda Freitas, nos seguintes termos (fls. 142):

Yeda:Se tem aí uma paradinha?

(...)

Alex:Qtas

Yeda:Quero uma só

No mesmo dia, 11/06/2022, em troca de mensagens com o interlocutor identificado como Ruan, o réu impôs restrições a vendas a prazo (fls. 151):

Ruan:Chegou algo

Alex:Qtas?

Ruan:Duas

Alex:Cê queria as duas também fiado, mano? Ou cê vai querer uma pro povo que cê falou aí no dinheiro?

Ruan:Deixa eu falar, separa aí para quem que eu vou mandar o amigo meu, depois, mais tarde, buscar aí. Mas pode deixar separadinho, bonitinho, que vai pegar.

Alex:Aí Ruan, é o seguinte mano, vai ser no dinheiro ou vai ser fiado? Porque fiado eu não tenho como vender duas pro ceis hoje mano (...).

No dia 18/06/2022, Alex ofereceu cocaína (pó) ao interlocutor identificado como Pikeno genildo e este manifestou preferência por maconha (verde ou chá), Observe-se (fls. 146/147):

Alex:Aí eu to c aquele pó do mesmo ainda qualquer fita cencosta

(...)

Pikeno:Manda um experimento desse chá

Eaí

Trás 25 da d presente kkk

(...)

Alex:25g de verde?

Pikeno:Isso

(...)

Alex:Eu levo aí é 70 reais pd pa

Na antevéspera da prisão, dia 20/06/2022, o denunciado informou ao interlocutor identificado como Cassio que vendera todo seu estoque de substâncias entorpecentes, mas as reporia nos dias subsequentes. Leia-se (fls. 144):

Cassio:Chegou

(...)

Alex:Cheguei mas não tenho nada

Os povo pegou umas droga minha aqui

Só vou mexer amanhã ou quarta

Aí to e um verde

Mas só vou mecer amanhã ou quarta tbm

As trocas de mensagens parcialmente transcritas acima, entre outras contidas no laudo (fls. 139/159), evidenciam que o réu, nos dias antecedentes à prisão em flagrante delito, negociou a venda de substâncias entorpecentes para diferentes pessoas.

No exercício da atividade ilícita, realizava entregas (fls. 147) e vendas a prazo (fls. 151).

Na antevéspera da ação policial, dia 20/06/2022, uma segunda-feira, anunciou que disporia de maconha (verde) em até dois dias (quarta) (fls. 144).

As evidências de que o réu habitualmente comercializava drogas e providenciaria maconha para um comprador até quarta, dia 22/06/2022, coadunam-se com as declarações das testemunhas policiais militares.

Segundo os milicianos, as porções de maconha e cocaína (fls. 18/19) foram encontradas na residência do denunciado.

A testemunha Valdemir Otávio dos Santos (fls. 197/198), policial militar, informou que a Central de Operações da Polícia Militar, COPOM, irradiou notícia de que um indivíduo chamado Alex guardava drogas no telhado da casa situada no local do fato. Em razão disso, compareceram ao imóvel e contataram a tia do réu. Ela autorizou a realização de buscas e as acompanhou. No local indicado pelo informante, encontraram uma porção grande de maconha, com massa líquida de aproximadamente 750g, e outras treze porções menores da mesma droga. Segundo a tia do denunciado, Alex saíra havia poucos minutos e estava numa loja de conveniência situada naquelas imediações. Em seguida, realizaram diligências, encontraram o réu e abordaram-no. Sob a posse dele, encontraram um telefone celular. Informado da apreensão de maconha, Alex asseverou que a guardava para terceira pessoa, mediante pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais). Indagado sobre a posse de outras drogas, o réu declarou que guardava uma porção de cocaína num dos quartos da casa. Por isso, retornaram à residência e apreenderam aquela substância entorpecente. Informou que não conhecia o denunciado.

A testemunha Fabiano Alves de Oliveira (fls. 197/198), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício. Acrescentou que, segundo o acusado, a porção de cocaína se destinava ao consumo pessoal.

Não há sequer indício de que as testemunhas tenham mentido, tampouco de que tivessem motivos para tanto.

A demonstração de que o acusado comercializava drogas, por meio de mensagens eletrônicas contidas em seu smartphone, denota a fidelidade das declarações das testemunhas, no sentido de que encontraram porções de maconha e cocaína na casa dele.

Inegável que as substâncias entorpecentes pertenciam a Alex, pois ele, dois dias antes, anunciara para um interlocutor que providenciaria maconha (fls. 144).

Com a quantidade de maconha apreendida, aproximadamente 755g, seria possível confeccionar centenas de porções individuais.

Além disso, parte da maconha estava fracionada em porções menores, já embaladas, prontas para a entrega a terceiros, conforme demonstram as fotografias de fls.

22/25 e as declarações das testemunhas.

As mensagens eletrônicas contidas na memória do celular do acusado e a quantidade e forma de acondicionamento da maconha evidenciam a destinação dessa substância entorpecente à comercialização.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, o laudo de fls. 139/159 demonstra que também a porção de cocaína se destinava à comercialização.

Conforme se expôs anteriormente, o acusado, quatro dias antes da prisão em flagrante delito, 18/06/2022, ofereceu cocaína (pó) à venda ao interlocutor identificado como Pikeno genildo (fls. 146).

Ao guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, deve ser absolvido da imputação de prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois a porção de cocaína se destinava ao fornecimento a terceiros.

Como o réu é reincidente, não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimidas da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que os registros criminais anteriores do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a quantidade de maconha apreendida, com a qual seria possível confeccionar centenas de porções individuais.

As circunstâncias do fato e as consequências da infração penal não fogem do corriqueiro.

Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após a condenação nos processos de conhecimento nº 0021264-97.2014.8.26.0482 (fls. 61/63), 0024146-

32.2014.8.26.0482 (fls. 63), 0025024-54.2014.8.26.0482 (fls. 64) e 0020176-24.2014.8.26.0482 (fls. 62).

Consigne-se que nenhuma das penas impostas naqueles feitos havia sido integralmente cumprida, conforme se infere da análise dos dados dos processos de execução nº 0002506-46.2015.8.26.0996, 0000945-84.2015.8.26.0996, 0003416-73.2015.8.26.0996 e 0002405-09.2015.8.26.0996 (fls. 59/64).

Considerando a reincidência múltipla, agravam-se as sanções em 1/5 (um quinto), passando-as para 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Considerando a reincidência, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar ALEX JUNIOR MACHADO, inscrito no RG sob nº 45.615.030-4 SSP/SP e no CPF sob nº 386.565.098-88, filho de Sandra Regina Machado, nascido aos 08/11/1987, natural de Presidente Prudente/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de

07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado; e para absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A reincidência múltipla denota o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o celular apreendido era usado na prática do crime. Por se tratar de bem inservível à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Unoeste (fls. 160/161 e 164/165).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 16 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA